



# แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๘



# **แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง**

**เล่มที่ ๘**

# แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๘

**ISBN 978-616-333-073-4**

พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวนพิมพ์ ๑,๕๐๐ เล่ม

**จัดพิมพ์โดย : สำนักงานศาลปกครอง**

อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๐๕๗๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๔๕

<http://www.admincourt.go.th>

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์ ๑๘๘/๔-๕ ซอยแสงจันทร์ ๖๗ ถนนเจริญกรุง  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒๒๑๑-๔๐๕๘

## คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป ขณะนี้ได้จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วถึงเล่มที่ ๗ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ผมจึงมอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองดำเนินการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองเล่มที่ ๘ ขึ้น ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาลงจดคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๑ ปี ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองเล่มที่ ๗ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบกัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๘ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายปิยะ ปะตังทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด



## หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๘ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่ยังไม่ได้นำเสนอในหนังสือ เล่มที่ ๗ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครงการนำเสนอตามหนังสือ เล่มที่ ๗ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหา คำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูล คำวินิจฉัยเพิ่มเติมจะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏว่า คำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องเป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ คณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มเติมหัวข้อเฉพาะกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวกในการศึกษาประกอบควบคู่กันกับหนังสือ เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๗



**ภาค ๑**  
**ภาคทั่วไป**

|                |                                                                                                                                |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>บทที่ ๑</b> | <b>โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง</b>                                                                                    | <b>๑</b> |
| ๑.             | โครงสร้างของศาลปกครอง                                                                                                          | ๑        |
| ๒.             | อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง                                                                                                       | ๓        |
| ๓.             | หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                                                                              | ๓        |
| <b>บทที่ ๒</b> | <b>“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”</b><br><b>ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒</b> | <b>๕</b> |
| ๑.             | หน่วยงานทางปกครอง                                                                                                              | ๕        |
| ๑.๑            | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง                                                                               | ๕        |
| ๑.๑.๑          | ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม                                                                                | ๕        |
| ๑.๑.๒          | ราชการส่วนท้องถิ่น                                                                                                             | ๕        |
| ๑.๑.๓          | รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา                                                                       | ๕        |
| ๑.๑.๔          | หน่วยงานอื่นของรัฐ                                                                                                             | ๕        |
| ๑.๑.๕          | หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง                                                       | ๕        |
| ๑.๒            | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง                                                                            | ๗        |
| ๒.             | เจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                                              | ๙        |
| ๒.๑            | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                               | ๙        |
| ๒.๑.๑          | ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง                                                      | ๙        |
| ๒.๑.๒          | คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล           | ๙        |
| ๒.๒            | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                            | ๑๐       |





|         |                                                                                                                      |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| บทที่ ๓ | อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง                                                                                      | ๑๓ |
| ๑.      | ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา<br>ของศาลปกครอง | ๑๓ |
| ๑.๑     | การใช้อำนาจในการออกกฎ                                                                                                | ๑๓ |
| ๑.๑.๑   | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน<br>ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะ<br>เป็นการออก “กฎ”       | ๑๓ |
| ๑.๑.๒   | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน<br>ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะ<br>ของการออก “กฎ”    | ๑๔ |
| ๑.๒     | การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง                                                                                            | ๑๔ |
| ๑.๒.๑   | คำสั่งทางปกครอง                                                                                                      | ๑๔ |
|         | ๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ<br>“คำสั่งต่าง ๆ”                                                                | ๑๔ |
|         | ๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ<br>“หนังสือต่าง ๆ”                                                               | ๒๔ |
|         | ๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ<br>“มติของสภาหรือคณะกรรมการ”                                                     | ๒๕ |
|         | ๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ<br>“การอนุญาต”                                                                   | ๒๕ |
|         | ๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ<br>“การอนุมัติ”                                                                  | ๒๕ |
|         | ๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ<br>“การวินิจฉัยอุทธรณ์”                                                          | ๒๖ |
|         | ๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ<br>“ประกาศ”                                                                      | ๒๖ |
|         | ๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ<br>“การรับจดทะเบียน”                                                             | ๒๖ |
|         | ๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ                                                                               | ๒๗ |
| ๑.๒.๒   | คำสั่งทางปกครองทั่วไป                                                                                                | ๒๙ |



|       |                                                                                                                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ๑.๒.๓ | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่ง<br>ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)<br>โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด      | ๓๐ |
| ๑.๒.๔ | กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”                                                                                                                       | ๓๒ |
|       | ๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง                                                                                                                           | ๓๒ |
|       | ๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง                                                                                                                          | ๓๖ |
|       | ๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม<br>เกี่ยวกับที่ดิน                                                                                                 | ๓๖ |
|       | ๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดิน<br>ของเอกชน                                                                                          | ๓๖ |
|       | ๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน<br>ของหน่วยงานของรัฐ                                                                                                 | ๓๖ |
|       | ๖) การใช้สิทธิตามสัญญา                                                                                                                                | ๓๖ |
|       | ๗) กรณีอื่น ๆ                                                                                                                                         | ๓๗ |
| ๑.๓   | การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด                                                                                                                             | ๓๘ |
| ๑.๔   | การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด<br>หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร                                                                 | ๔๐ |
| ๑.๔.๑ | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง<br>ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร    | ๔๐ |
| ๑.๔.๒ | กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง<br>ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร | ๔๕ |
| ๑.๕   | การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่                                                                                                                          | ๔๕ |
| ๑.๕.๑ | การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจ<br>ตามกฎหมาย                                                                                                      | ๔๕ |
| ๑.๕.๒ | การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ                                                                                                                      | ๔๕ |
| ๑.๕.๓ | การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง                                                                                                                  | ๔๕ |
| ๑.๕.๔ | การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่<br>หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร                                                                       | ๔๖ |

- ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า  
เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด ๔๗
- ๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ  
การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๔๗
- ๑.๖ สัญญาทางปกครอง ๔๘
- ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ๔๘
- ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง  
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๔๘
- ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง  
เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่  
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ๕๐
- ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง  
เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับ  
การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น  
ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล ๕๓
- ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง  
มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา ๕๔
- ๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท  
เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า  
เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด ๕๔
- ๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ ๕๖
- ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง  
แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๕๖
- ๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง ๕๖
- ๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจาก  
สัญญาทางปกครอง ๕๗
- ๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจําตามสัญญาจํา  
เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม ๕๗



|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ๔) สัญญาคำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน<br>และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘                                                                 | ๕๗ |
| ๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง                                                                                              | ๕๗ |
| ๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ                                                                                                               | ๕๗ |
| ๒) สัญญากู้ยืม                                                                                                                                     | ๕๗ |
| ๓) สัญญาซื้อขาย                                                                                                                                    | ๕๘ |
| ๔) สัญญาเช่า                                                                                                                                       | ๕๘ |
| ๕) สัญญารับขนคนโดยสาร                                                                                                                              | ๕๙ |
| ๖) สัญญาจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย                                                                                                       | ๕๙ |
| ๗) สัญญาเช่าซื้อ                                                                                                                                   | ๕๙ |
| ๘) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า<br>ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง                                                                                     | ๕๙ |
| ๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ                                                                                                    | ๖๐ |
| ๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์                                                                                                           | ๖๐ |
| ๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ                                                                                                                        | ๖๑ |
| ๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น                                                                                                                  | ๖๑ |
| ๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ                                                                                                                           | ๖๓ |
| ๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล<br>ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด | ๖๓ |
| ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ<br>ในบางกรณีต่อศาลปกครอง                                                                         | ๖๓ |
| ๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา<br>ของศาลปกครอง                         | ๖๓ |
| ๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>ที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้<br>ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง    | ๖๓ |
| ๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร                                                                                                               | ๖๓ |
| ๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย<br>ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ                                                              | ๖๔ |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจ                           |    |
| พิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ                            | ๖๔ |
| ๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจ                              |    |
| พิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว                           | ๖๔ |
| ๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจ                              |    |
| พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน                                      | ๖๔ |
| ๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจ                              |    |
| พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร                                    | ๖๖ |
| ๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจ                              |    |
| พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญา                           |    |
| และการค้าระหว่างประเทศ                                          | ๖๗ |
| ๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจ                              |    |
| พิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย                                    | ๖๗ |
| ๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษา                       |    |
| ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑                            | ๖๘ |
| ๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการ                     |    |
| ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘                                    | ๖๘ |
| ๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัท                           |    |
| บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔                                    | ๖๘ |
| ๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น |    |
| การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา               |    |
| ของศาลปกครอง                                                    | ๖๘ |
| ๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล                                         | ๖๘ |
| ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                    | ๖๘ |
| ๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา                                        | ๖๘ |
| ๓) งานทางนโยบาย                                                 | ๖๘ |
| ๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร                            | ๖๘ |
| ๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ                                   | ๖๙ |
| ๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา               | ๖๙ |



|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์ | ๗๑ |
| ๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา                    | ๗๑ |
| ๒) การปกครองสงฆ์                              | ๗๑ |
| ๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา                | ๗๑ |
| ๑) การออกหมายเรียก                            | ๗๑ |
| ๒) การจับกุม                                  | ๗๒ |
| ๓) การปรับ                                    | ๗๒ |
| ๔) การปล่อยชั่วคราว                           | ๗๓ |
| ๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น                | ๗๓ |
| ๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา                     | ๗๔ |
| ๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน                   | ๗๕ |
| ๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา    | ๗๖ |
| ๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน                       | ๗๗ |
| ๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง                | ๗๗ |
| ๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป                 | ๗๘ |
| ๑) การรักษาพยาบาล                             | ๗๘ |
| ๒) การขับรถ                                   | ๗๘ |
| ๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า           | ๗๘ |
| ๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ                    | ๗๘ |
| ๕) การดูแลรักษาต้นไม้                         | ๗๙ |
| ๖) การแจ้งความร้องทุกข์                       | ๗๙ |
| ๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน              | ๗๙ |
| ๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ | ๗๙ |
| ๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร   | ๗๙ |
| ๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์              | ๗๙ |
| ๑๑) การเสนอความเห็น                           | ๗๙ |
| ๑๒) การประชาสัมพันธ์                          | ๗๙ |
| ๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง | ๘๐ |
| ๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ          | ๘๐ |
| ๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ                             | ๘๒ |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| ๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง       |     |
| กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา          |     |
| หรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน                             | ๘๓  |
| ๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา      |     |
| เกี่ยวพันกัน                                              | ๘๓  |
| ๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็น    |     |
| เกี่ยวพันกัน                                              | ๘๔  |
| ๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ   |     |
| ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง                              | ๘๔  |
| ๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ   |     |
| ของศาลปกครองสูงสุด                                        | ๘๔  |
| <b>บทที่ ๔ เจื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง</b>               | ๘๕  |
| ๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง                                | ๘๕  |
| ๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย               | ๘๕  |
| ๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน |     |
| หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒               |     |
| วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ              | ๘๕  |
| ๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย       |     |
| หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้        | ๘๕  |
| (๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ             |     |
| ออกกฎ                                                     | ๘๕  |
| (๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ             |     |
| ออกคำสั่ง                                                 | ๙๐  |
| (๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ             |     |
| กระทำอื่น                                                 | ๑๑๔ |
| (๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ             |     |
| ละเลยต่อหน้าที่                                           | ๑๑๖ |
| (๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ             |     |
| ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร                             | ๑๒๒ |



|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                      | ๑๒๓ |
| (๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง                                                               | ๑๓๐ |
| (๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น                                             | ๑๓๓ |
| (๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ                                                         | ๑๓๕ |
| ๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้                                 | ๑๓๖ |
| (๑) หน่วยงานทางปกครอง                                                                                                  | ๑๓๖ |
| (๒) ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ                                                                           | ๑๓๖ |
| (๓) คณะบุคคล                                                                                                           | ๑๓๖ |
| (๔) ชุมชน                                                                                                              | ๑๓๖ |
| (๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                                  | ๑๓๖ |
| ๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี                                                                                | ๑๓๖ |
| ๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ                                                                                          | ๑๓๗ |
| ๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล                                                                            | ๑๓๗ |
| ๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว                                                   | ๑๓๗ |
| ๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว                                                       | ๑๓๗ |
| ๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป | ๑๔๑ |
| ๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล                                                                               | ๑๔๑ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้                                                             | ๑๔๑ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้                                                       | ๑๔๖ |





|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๒. ความสามารถในการป้องกันปศุกรรม                                                                                                      | ๑๕๒ |
| ๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการป้องกัน                                                                                                    | ๑๕๓ |
| ๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนป้องกัน | ๑๕๓ |
| ๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                  | ๑๕๓ |
| ๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว                                                                    | ๑๕๖ |
| ๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนป้องกัน     | ๑๕๗ |
| ๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์                                                                            | ๑๕๗ |
| ๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา                                                                               | ๑๕๙ |
| ๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด                                                                          | ๑๖๐ |
| ๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนป้องกัน                      | ๑๖๑ |
| ๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนป้องกัน                                      | ๑๗๐ |
| ๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย                                                                     | ๑๗๐ |
| ๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ                                                                               | ๑๗๓ |
| ๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป                                                                                            | ๑๗๓ |
| ๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ                                                                                                               | ๑๗๔ |
| ๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์                                                             | ๑๗๕ |
| ๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง                                                                                          | ๑๗๖ |



|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี                                                                                                                    | ๑๗๖ |
| ๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ<br>คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ                                                 | ๑๗๖ |
| ๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ                                                                                                                  | ๑๗๖ |
| ๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง                                                                                                     | ๑๗๗ |
| ๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป                                                                                               | ๑๗๗ |
| ๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน                                                                                 | ๑๗๘ |
| ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้<br>เป็นอย่างอื่น                                                                        | ๑๗๘ |
| ๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่<br>ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว<br>ล่าช้าเกินสมควร | ๑๗๘ |
| ๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                            | ๑๗๘ |
| ๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                         | ๒๐๓ |
| ๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด<br>หรือความรับผิดอย่างอื่น                                                           | ๒๐๕ |
| ๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด                                                                                                  | ๒๐๕ |
| ๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น                                                                                             | ๒๑๔ |
| ๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง                                                                                      | ๒๑๖ |
| ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง                                                                                    | ๒๑๖ |
| ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาสัมปทาน                                                                             | ๒๑๘ |
| ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาทุนการศึกษา                                                                         | ๒๑๘ |
| ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา<br>กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน  | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน                                                                              | ๒๑๙ |



|                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา<br>รับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร<br>และจัดจำหน่ายข้าวสาร                                        | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ                                                                                    | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาหลักประกันของ                                                                                                    | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาซื้อขาย                                                                                                          | ๒๑๙ |
| ๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้<br>หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล<br>เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด | ๒๒๑ |
| ๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้อง<br>การใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง                                                                       | ๒๒๑ |
| ๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี<br>เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ                                                                                   | ๒๒๒ |
| ๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป                                                                                                                                    | ๒๒๔ |
| ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐                                                                                                                            | ๒๒๔ |
| ๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย<br>การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒                                                           | ๒๒๗ |
| ๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้อง<br>คดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง                                                                              | ๒๒๗ |
| ๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้                                                                                                                | ๒๒๗ |
| ๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการ<br>รับสภาพความรับผิด                                                                                                      | ๒๒๗ |
| ๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง<br>ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล                                                                                  | ๒๒๘ |
| ๔.๙.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ                                                                                                                   | ๒๒๘ |
| ๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล                                                                                                                                | ๒๓๑ |



|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม<br>หรือมีเหตุจำเป็นอื่น                                                             | ๒๓๑ |
| ๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม                                                                                                        | ๒๓๑ |
| ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น                                                                                                                    | ๒๓๗ |
| ๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้อง<br>เมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตาม<br>ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ | ๒๔๐ |
| ๕. ค่าธรรมเนียมศาล                                                                                                                                | ๒๔๐ |
| ๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคน<br>ร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว                                                                  | ๒๔๐ |
| ๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาล<br>ไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)                                     | ๒๔๐ |
| ๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)                                                                                           | ๒๔๑ |
| ๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)                                                                                                                | ๒๔๑ |
| ๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ<br>ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)                                                                       | ๒๔๑ |
| ๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ                                                                                                  | ๒๔๓ |
| ๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)                                                                                                                             | ๒๔๓ |
| ๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)                                                                                                            | ๒๔๓ |
| ๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)                                                                                                                              | ๒๔๕ |
| บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง                                                                                                                      | ๒๔๗ |
| ๑. บททั่วไป                                                                                                                                       | ๒๔๗ |
| ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)                                                                                           | ๒๔๗ |
| ๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง<br>หรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง<br>ทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี  | ๒๔๗ |
| ๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป                                                                                                             | ๒๔๗ |
| ๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณี<br>ไม่เสียค่าใช้จ่าย                                                                            | ๒๔๙ |